

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 251/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ขอนแก่น (อำเภอพล

โจทก์

นายลำดวน สีบาง

จำเลย

นายลำดวน สีบาง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 199, 340, 340 ตรี การกระทำของจำเลยต่างกรรมต่างวาระกัน ลงโทษทุก
กรรมเป็นกระหนาบความผิดไป ความผิดตามมาตรา 199 จำคุก 6 เดือน ความผิดตาม
มาตรา 340 วรรคท้ายประกอบมาตรา 340 ตรี ให้ประหารชีวิต รวมโทษแล้ว ให้
ประหารชีวิตคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลด
โทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ให้ชังจำเลยไว้ระหว่างฎีกา ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 56,55)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณแห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
นี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ตามพฤติการณแห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
นี้ ให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>